

	Título: Evidencia exculpatoria		Estándar CALEA: 42.1.6
	Fecha de Expedición: 02 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 1
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

NO APLICA

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada no tiene atribuciones para conducir investigaciones ministeriales ni para determinar la pertinencia o aportación de pruebas dentro de un proceso penal.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde exclusivamente al Ministerio Público, auxiliado por las policías bajo su conducción y mando. Las policías municipales, como la DSPM, cumplen una función preventiva y de primer respondiente, sin facultades para integrar investigaciones o intervenir en la administración de medios de prueba de forma autónoma.

Asimismo, el numeral 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone al Ministerio Público el deber de actuar con objetividad, investigando tanto los hechos que acrediten la responsabilidad del imputado como aquellos que la excluyan, lo que incluye la identificación, valoración y entrega de cualquier evidencia exculpatoria. Por su parte, los órganos auxiliares de la investigación, como lo establece el arábigo 132 del mismo ordenamiento, deben limitarse a colaborar bajo la dirección del Ministerio Público, poniendo de inmediato a su disposición cualquier objeto, indicio o evidencia relacionada con los hechos investigados, sin que les corresponda calificarlos como inculpatorios o exculpatorios.

Por tanto, la DSPM no cuenta con facultades legales para implementar un procedimiento propio de revisión o entrega de evidencia exculpatoria, ya que ello es responsabilidad directa del Ministerio Público en el ejercicio de la función de procuración de justicia. En consecuencia, la Directiva CALEA 42.1.6 no resulta aplicable a las funciones de esta corporación municipal.